

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
אורית מלכה סטרוק
שמחה רוטמן
מיכל מרים וולדיגר
אופיר סופר
אוהד טל
משה סולומון

408/25/פ

הצעת חוק פיצויים לבעלי זכות במקרקעין מועברים, התשפ"ג–2022

- מטרת החוק 1. מטרתו של חוק זה לקבוע זכות לפיצויים ומנגנון לפיצויים לבעלי זכות במקרקעין שהשליטה בהם הועברה לידי מדינת חוץ, הרשות הפלסטינית או כל גורם אחר שאינו פועל מכוחה של מדינת ישראל.
- הגדרות 2. בחוק זה –
- "אזור" – כמשמעותו בסעיף 16א(א) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג–1963¹;
- "זכות במקרקעין" – כהגדרתה בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג–1963, ולרבות –
- (1) זכות חוזית במקרקעין שאינם אדמת מדינה מוכרזת ואשר נפתח לגביהם תיק בקשה לרישום ראשון לפי החוק הירדני לרישום נכסי דלא נידי אשר טרם נרשמו, מס' 6 לשנת 1964;
- (2) זכות במקרקעין שנקבעה בפסק דין חלוט של ערכאת שיפוט ישראלית;
- (3) זכויות הרשאה לתכנון מקרקעין, פיתוח מקרקעין או חכירת מקרקעין, לכל תקופה ומטרה, שנתקבלו מאת הממונה על הרכוש הממשלתי והנטוש באזור יהודה והשומרון;
- (4) זכות בר-רשות במקרקעין שנתקבלה מאת ההסתדרות הציונית העולמית;

¹ ס"ח התשכ"ג, עמ' 156.

"מקרקעין" – לרבות בתים, בניינים, וכל המחובר אליהם חיבור של קבע, המצויים בשטח שהוחל עליו המשפט, השיפוט והמינהל מכוח הוראת סעיף 11ב לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-1948,² או מכוח הוראות פקודת שטח השיפוט והסמכויות, התש"ח-1948,³ או המצויים בתחומי מדינת ישראל מכוח הוראת כל דין, או שהם מצויים באזור, ולמעט מקרקעין שניתן בגינם פיצוי לפי חוק יישום תכנית ההתנתקות, התשס"ה-2005⁴ או לפי חוק פיצוי מפוני סיני, התשמ"ב-1982⁵;

"מקרקעין מועברים" – כל אחד מאלה:

(1) מקרקעין המצויים בשטח שבו הועברו סמכויות כלשהן לידי מדינת חוץ או לידי הרשות הפלסטינית, ואשר עובר למועד העברתן כאמור היו מצויות בידי ממשלת ישראל, בידי צבא הגנה לישראל, או בידי מי שהוסמך לפעול מטעמם;

(2) מקרקעין הנמצאים בשטח שבו הוגבלה באופן כלשהו ריבונותה של מדינת ישראל או שליטתו של צבא הגנה לישראל, בין מכוח הסכם שנחתם בין מדינת ישראל לבין מדינת חוץ או הרשות הפלסטינית, ובין מכוח הודעה מטעם ממשלת ישראל או צבא הגנה לישראל; לעניין זה –

"הגבלת ריבונות" – לרבות שיתופם של מדינת חוץ, הרשות הפלסטינית, ארגון האומות המאוחדות או ארגון אחר כלשהו, בסמכויות כלשהן הנוגעות לשטח האמור;

"הגבלת השליטה" – לרבות הגבלות כלשהן על חופש התנועה של אזרחים ישראלים, נסיגת כוחות צבא הגנה לישראל משטח כאמור, או מתן היתר לכניסת כוחות ביטחון חמושים של מדינת חוץ, לרבות מטעם ארגון האומות המאוחדות, או של הרשות הפלסטינית, לשטח האמור;

"הרשות הפלסטינית" – כמשמעותה בחוק יישום ההסכם בדבר העברה מכינה של סמכויות לרשות הפלסטינית (תיקוני חקיקה והוראות שונות), התשנ"ה-1995⁶, או כל גוף אחר הבא במקומה או מטעמה;

"תאגיד ישראלי" – תאגיד שבו השליטה נתונה לאזרח ישראלי או למספר אזרחים ישראלים;

² ע"יר התש"ח, תוס' א', עמ' 1.

³ ע"יר התש"ח, תוס' א', עמ' 61.

⁴ ס"ח התשס"ה, עמ' 142.

⁵ ס"ח התשמ"ב, עמ' 99.

⁶ ס"ח התשנ"ה, עמ' 324.

3. העברת מקרקעין
דינה כהפקעה
מקרקעין מועברים שהזכויות בהם שייכות לאזרח ישראלי או לתאגיד ישראלי, דינם כמקרקעין שהזכויות בהן נרכשו על ידי שר האוצר, מכוח הוראות פקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 1943⁷ (להלן – הפקודה).
4. הכרזה על מקרקעין
מועברים דינה כהפקעה
בתוך 30 ימים מיום הפיכת מקרקעין למקרקעין מועברים יכריז ראש הממשלה כי אותו שטח פלוני, שגבולותיו יתוארו בהכרזה אשר תפורסם ברשומות, הועבר; מרגע ההכרזה יהיה זכאי כל אזרח ישראלי או תאגיד ישראלי, לקבל פיצויים לפי הוראות סעיף 5.
5. הערכת הפיצויים
בגין מקרקעין מועברים ישולם כפל הפיצוי שהיה משתלם בגינם לו היו מופקעים לפי הוראות הפקודה; בלי לגרוע מהוראות סעיף 12 לפקודה, לצורך הערכת הפיצויים המגיעים לבעלי זכות במקרקעין מועברים, לא תובא בחשבון העובדה כי המקרקעין מצויים בשטח כאמור בסעיף 1, שהסמכויות, הריבונות או השליטה בו הועברו או עתידים להיות מועברים.
6. ביטול הגבלת
הזכות לפיצויים
על אף האמור בחוק זה, לא יחולו, לעניין מקרקעין מועברים, הוראות סעיף 20 לפקודה, הקובע הגבלת הפיצויים.
7. הכרזה בידי בית
משפט על מקרקעין מועברים
(א) בלי לגרוע מהוראות לפי הפקודה, רשאי כל אדם או תאגיד הטוען לזכות במקרקעין לבקש מבית המשפט המחוזי בירושלים להכריז על מקרקעין כמקרקעין מועברים על פי חוק זה ועל היותו בעל זכות במקרקעין; המשיב לבקשה יהיה היועץ המשפטי לממשלה.
(ב) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), רשאי בית המשפט להתיר לכל אדם הטוען לזכות במקרקעין האמורים, ושבידיו מסמך או ראיה המקימה זכות לכאורה במקרקעין, להשיב לבקשה.
(ג) הכרזת בית משפט על היותו של אזרח ישראלי או תאגיד ישראלי בעל זכות במקרקעין מועברים מקנה לו את הזכות לקבל פיצויים כקבוע בסעיף 5.
8. ביצוע ותקנות
שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה; תקנות בדבר סדרי הדין בבקשות לפי הוראות סעיף 7 יותקנו על ידי שר המשפטים, באישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, בתוך 90 ימים מיום תחילתו של חוק זה.
9. תחולה
הוראות חוק זה יחולו על כל מקרקעין מועברים, אשר הועברו החל מיום כ"ג באייר התשנ"ד (4 במאי 1994).

⁷ ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' (ע) 32, (א) 44.

דברי הסבר

מטרת הצעת החוק היא מתן זכות לקבלת פיצויים לבעלי זכויות במקרקעין המצויים בשטח שהריבונות, השיפוט, המינהל, הסמכויות או השליטה בו, הועברו לידי מדינת חוץ או לידי הרשות הפלסטינית, וזאת בדומה למנגנון המוסדר בפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 1943 (להלן – הפקודה).

מדינת ישראל מחויבת מוסרית ומשפטית, בין השאר גם מכוח חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו, להגנה על קניינו של האזרח. מאידך גיסא, קיימים בחוק מנגנונים, כגון זה הקבוע בפקודה, שמכוחם רשאית המדינה לשלול מהאזרח את קניינו, תוך הבטחת זכותו לפיצויים, כאשר נעשה הדבר לצורכי הציבור. העברת סמכויות כלשהן – בין שהן ביטחוניות, בין שהן אזרחיות, ובין שהן אחרות – בשטח פלוני, לידי מדינת חוץ או לידי הרשות הפלסטינית, בין אם הדבר נעשה מכוח הסכם ובין אם הדבר נעשה על ידי פעולה חד-צדדית של המדינה, חזקה עליה שיש עמה פגיעה חמורה בקניינו של האזרח הישראלי באותו שטח, עד כדי שלילתו המוחלטת.

כך גם באשר למקרקעין בלתי מוסדרים באזור יהודה והשומרון, אשר אזרחים ישראלים רכשו והחלו ברישומם הראשון. במקרה זה, כאשר המקרקעין נמצאים בשטחים בהם הועברו סמכויות לידי הרשות הפלסטינית, נפגעו קשות אותם אזרחים, היות שהליך הרישום נקטע באיבו, וכל זכויותיהם על השקעותיהם הרבות בעניין ירדו לטמיון, וזאת חרף מחויבות הרשות הפלסטינית לפי הסכמי אוסלו להקים מנגנון רישום משותף לה ולמדינת ישראל, מחויבות אשר אינה מקוימת על ידי הרשות הפלסטינית מזה שנים רבות.

לפיכך מוצע כי בכל שטח שהשליטה בו תועבר במידה כלשהי למדינת חוץ או לרשות הפלסטינית, יראו את המקרקעין המצויים באותו שטח כמקרקעין שהופקעו לצורכי ציבור, ויופעל מנגנון דומה לזה הקבוע בפקודה, לרבות זכותם של בעלי הזכויות במקרקעין לקבלת פיצויים.

הוראות החוק המוצע יוחלו על שטח כאמור, על ידי פרסום הכרזה מטעם ראש הממשלה, או על ידי הכרזה של בית המשפט המחוזי בירושלים בעקבות בקשה שתוגש לו על ידי מי שטוען לזכות בשטח כאמור ואשר היועץ המשפטי לממשלה יהיה המשיב לה.

יצוין כי מתחולת החוק הוצאו בעלי זכויות במקרקעין אשר היו זכאים לפיצויים לפי חוקים אחרים – מפוני חצי האי-סיני ומפוני חבל עזה וצפון השומרון.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חבר הכנסת אורי אריאל וקבוצת חברי הכנסת (פ/18/2309), על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת יריב לוין (פ/19/1563), על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' וקבוצת חברי הכנסת (פ/20/1746) ועל ידי חברת הכנסת אורית מלכה סטרוק (פ/24/3768) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת אורית מלכה סטרוק (פ/24/3768).

הצעת החוק זהה לפ/24/3768 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)